



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 18 de abril de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "ACOSTA, JORGE ERNESTO
CONTRA AFIP SOBRE ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE
INCONSTITUCIONALIDAD", Expte. N° FPA 2229/2023/CA1,
provenientes del Juzgado Federal de Concordia, y;

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos y fundados, por el letrado de la parte actora el 01/12/2023 y por la demandada el 04/12/2023; contra la resolución del 30/11/2023 que, en lo que aquí interesa, reguló los honorarios del Dr. Santiago Paulo BONNIN, en carácter de apoderado del actor, en 3,22 UMA, equivalentes a la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS UN CON 06 /100 (\$81.701,06); y fija un plazo de diez (10) días de quedar firmes para efectuar su pago.

Los recursos se conceden el 06/12/2023; contesta agravios la accionada en fecha 14/12/2023 y quedan estos autos en estado de resolver el 22/03/2024.

II- a) Que, el letrado de la parte actora considera bajos sus honorarios. Sostiene que no se trata de un proceso susceptible de apreciación pecuniaria y que por ello no corresponde su regulación conforme el art. 21.

Solicita que se fijen sus estipendios según lo dispuesto por el art. 48 y, en consecuencia, se eleven al mínimo de 20 UMA establecido para este tipo de causas.

Hace reserva del caso federal.

b) Que, la AFIP apela el plazo de diez días dispuesto para pagar los honorarios.

Fecha de firma: 18/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37629281#408080135#20240418105910209

Afirma que deben ser abonados mediante el mecanismo de previsión presupuestaria normado en las leyes 11.672 -texto según ley 26.895- y 23.982. Cita jurisprudencia en sustento de su postura y mantiene la reserva del caso federal.

c) Que, la parte demandada contesta agravios y por los argumentos que expone, solicita que se rechace el recuso de su contraria. Efectúa reserva del caso federal.

III- Que, la magistrada a quo dictó sentencia el 09/06 /2023, en la que hizo lugar a la demanda incoada, decreta la inconstitucionalidad e inaplicabilidad para el caso concreto del régimen de impuesto a las ganancias contemplado en los arts. 1, 2, 79 inc. c) y conc. de la ley 20.628 y su modificación dispuesta por ley 27.346, en la medida que mantiene a las jubilaciones, pensiones, retiros y subsidios sujetos al régimen de ganancias; como así también de las resoluciones reglamentarias dictadas por A.F.I.P. al respecto, ordenándose a la accionada, a través del órgano de retención correspondiente, cesar en la aplicación del impuesto a las ganancias sobre el beneficio previsional del accionante, de conformidad a los fundamentos vertidos en los considerandos respectivos y jurisprudencia citada.

Dispone que la demandada reintegre al actor, en el término de DIEZ (10) días de notificada, los montos efectivamente retenidos y percibidos en tal concepto por los períodos no prescriptos reclamados, esto es cinco años previos a la interposición de la demanda, con más sus intereses correspondientes, conforme la tasa de interés

Fecha de firma: 18/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37629281#408080135#20240418105910209



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

pasiva mensual publicada por el Banco Central de la República Argentina, desde que cada suma fue retenida y hasta su efectivo pago.

Impone las costas a la demandada y difiere la regulación de honorarios hasta el momento de contarse con base económica.

Posteriormente, se aprueba la liquidación practicada, se regulan honorarios en 3,22 UMA al letrado del actor y se dispone que estos deberán ser abonados en un plazo de diez (10) días de quedar firmes.

Contra dicha decisión se alzan las apelantes.

IV- a) Que, en cuanto al planteo efectuado por el letrado de la parte accionante, cabe señalar que el primer párrafo del art. 21 de la ley 27.423 establece que **"En los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria** los honorarios por la defensa de cada una de las partes serán fijados según la cuantía de los mismos, de acuerdo con la siguiente escala".

Ahora bien, el art. 48 expresa: **"Por la interposición de acciones de inconstitucionalidad, de amparo, de hábeas data, de hábeas corpus, en caso de que no puedan regularse de conformidad con la escala del artículo 21,** se aplicarán las normas del artículo 16, con un mínimo de veinte (20) UMA." (En ambos casos, el resaltado es propio).

En tal sentido, toda vez que la liquidación aprobada arrojó la suma de PESOS SEICIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CIENCUENTA CENTAVOS (\$627.953,50) y, aplicar sobre la misma la escala estipulada por el art. 21 de la ley 27.423 arroja un resultado inferior al mínimo normado por el art. 48 in fine, corresponde hacer lugar al recurso planteado por el Dr.

Fecha de firma: 18/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37629281#408080135#20240418105910209

Santiago Paulo BONNIN, revocar en lo pertinente la resolución atacada y regular sus honorarios en la cantidad de 20 UMA, equivalentes a la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS (\$908.800) -arts. 48 y 54 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 y Res. SGA 626/2024 de la CSJN-.

b) Que, seguidamente, debe señalarse que las apelaciones contra las regulaciones de honorarios no generan costas ni conllevan nuevos honorarios, por lo que no se distribuyen costas ni se determinan estipendios en esta instancia, conforme lo dispuesto por este Tribunal, con anterior integración en los autos: "TOPINO CARLOS JOSÉ C/ L.T. 14 RADIO GENERAL URQUIZA - LABORAL", Expte. N° 26-59.952-5.194-2.000; y con la actual integración en: "RODRIGUEZ, RODOLFO RICARDO EN REPRES DE BUONOCORE FILOMENA M CONTRA IOSFA SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 2305 /2020, sentencia de fecha 20/08/2020; "HUARANCA, JOSUE LUIS CONTRA ESTADO NACIONAL SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIA", Expte. N° FPA 20358/2018/CA1, sentencia del 09/09/2020, entre otros.

V- En cuanto al recurso planteado por la demandada, debe destacarse que, conforme lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 23.982, la AFIP se encuentra comprendida en los sujetos a los cuales se les deben aplicar las pautas de dicho cuerpo normativo.

En este sentido, el art. 22 de la mencionada ley establece que "...el Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1 de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al

Fecha de firma: 18/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37629281#408080135#20240418105910209



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

del reconocimiento. El acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo".

De esta manera, las pautas que deben regir para la cancelación de la regulación de honorarios efectuada son las previstas en la ley 23.982, por lo que deberá efectuarse el trámite correspondiente.

En igual sentido ya se ha expedido este tribunal en autos "INC. EJECUCION DE HONORARIOS EN AUTOS NEGRI MARIA VERONICA EN REPRESENTACION DE SU PADRE, LEONARDO EMILIO NEGRI C/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI) S/ AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 7498/2021/2/CA2, sentencia interlocutoria del 25/07/2022.

Por todo ello, cabe hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, revocar la providencia atacada, y disponer que el plazo para abonar los honorarios regulados al letrado de la parte actora debe responder al mecanismo dispuesto en la ley 23.982.

VI- Que, atento al modo en que se resuelve y las particulares circunstancias del caso, se imponen las costas por el presente planteo en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

VII- Que, no se regulan honorarios al letrado de la parte actora conforme lo expresado en el considerando IV-b); ni a las letradas de la parte demandada atento lo previsto en el artículo 2 de la ley 27.423.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Fecha de firma: 18/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37629281#408080135#20240418105910209

Hacer lugar al recurso planteado por el Dr. Santiago Paulo BONNIN y, a la luz de lo normado por el art. 48 in fine, revocar en lo pertinente la resolución atacada y regular sus honorarios en la cantidad de 20 UMA, equivalentes a la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS (\$908.800) -arts. 48 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 y Res. SGA 626/2024 de la CSJN-.

No imponer costas ni regular honorarios al letrado de la parte actora conforme lo expresado en el considerando IV- b).

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, revocar la providencia de fecha 30/11/2023, y disponer que el plazo para abonar los honorarios regulados al letrado de la parte actora debe responder al mecanismo dispuesto en la ley 23.982.

Imponer las costas por el recurso interpuesto por la AFIP en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN) y, en consecuencia, no regular honorarios a las letradas de la parte demandada atento lo previsto en el artículo 2 de la ley 27.423.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada por las partes.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

EN DISIDENCIA PARCIAL

Fecha de firma: 18/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37629281#408080135#20240418105910209



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

**VOTO EN DISIDENCIA PARCIAL DE LA SRA. JUEZ DE CÁMARA,
DRA. BEATRIZ ESTELA ARANGUREN: Y VISTOS: CONSIDERANDO: I-...**

II-... III-... IV- a) Que, se abordará el recurso de apelación interpuesto el letrado de la parte actora.

En primer lugar, y sin perjuicio del criterio sostenido por la suscripta en la causa "**VOUILLOUD, OMAR NADIR Y OTROS CONTRA AFIP Y OTRO SOBRE ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD**", expte. N° FPA 13504 /2019 -sentencia del 24/08/2023-, se advierte que en el punto 4) de la sentencia de fecha 09/06/2023 expresamente se dispuso "*DIFERIR la regulación de los honorarios del profesional interviniente en la presente causa, hasta el momento de contarse con base económica, oportunidad en la que deberá solicitársela.*", lo que se encuentra firme y consentido.

En consecuencia, la decisión del magistrado de grado de regular honorarios conforme las pautas del artículo 21 de la ley 27.423 resulta ajustada al contenido de la resolución dictada y torna improcedente el reclamo del Dr. Bonnin de que sus emolumentos se fijen según lo dispuesto por el artículo 48 de la ley citada.

Que, en relación a ello se ha dicho que: "...La firmeza de los actos procesales es una necesidad jurídica que justifica su validez, no obstante los vicios que pudieran presentar, si no se formuló oportunamente la correspondiente impugnación" (SCBuenos Aires, 07/05/83, E.D. 121-663); y también que: "...No es apelable la resolución que es consecuencia de otra que quedó firme para el recurrente..." (CNCiv., sala L, 24/10/89, E.D. 136-255).

Fecha de firma: 18/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37629281#408080135#20240418105910209

b) Aclarado lo anterior, debe señalarse que la cuestión que aquí se analiza se encuentra debidamente enmarcada en las previsiones de la ley 27.423, conforme la fecha de inicio de la presente causa y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa " Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa CSJ 32/2009 (45 E) /CS1".

c) Que, a los fines regulatorios, el monto que se debe tener en cuenta es el que arroja la liquidación aprobada en autos y que incluye capital más intereses, conforme lo dispuesto por el artículo 24 de la normativa vigente, el que estipula que *"A los efectos de la regulación de honorarios, se tendrán en cuenta los intereses que deban calcularse sobre el monto de condena. Los intereses fijados en la sentencia deberán siempre integrar la base regulatoria, bajo pena de nulidad"*.

d) Atento que el asunto es susceptible de apreciación pecuniaria, debe tenerse en cuenta el art. 16 inc. a) de la ley 27.423 que establece como pauta a considerar -al momento de regular honorarios- el monto del juicio. Asimismo, resultan aplicables las pautas del art. 21 que fijan las escalas correspondientes según la cuantía del caso.

e) Que, sentado ello, en el presente caso la liquidación arrojó una base económica de PESOS SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS (\$627.953,50) equivalente a 24,7 (conforme valor vigente al momento de la regulación en virtud de la Ac. 30 /2023 de la CSJN y Resol. SGA 2722/2023).

Al observar las constancias de la causa y al aplicar los parámetros establecidos en la escala del art. 21 de la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

ley 27.423, se evidencia que la regulación efectuada al letrado de la parte actora resulta exigua, por lo que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto y dejarla sin efecto.

Asimismo, corresponde establecer los honorarios del Dr. Santiago Paulo BONNIN -por la actuación desempeñada en primera instancia- en la cantidad de 5,4 UMA equivalente a la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (\$245.376) de conformidad con lo dispuesto en los arts. 16, 21, 24 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 CSJN y Resol. SGA 626/2024.

V-...

VI-...

VII- Que, no corresponde regular honorarios al letrado de la parte actora en virtud del criterio de este Tribunal en relación a que las apelaciones contra las regulaciones de honorarios no generan costas ni conllevan nuevos honorarios, por lo que no se distribuyen costas ni se determinan estipendios en esta instancia por el recurso del Dr. Bonnin.

Tampoco se regulan honorarios a las letradas de la parte demandada atento lo dispuesto por el artículo 2 de la ley 27.423.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por el letrado de la parte actora y dejar sin efecto la regulación de honorarios efectuada el 30/11/2023.

Establecer los emolumentos del Santiago Paulo BONNIN -por la actuación desempeñada en primera instancia- en la cantidad de 5,4 UMA equivalente a la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (\$245.376) de conformidad con lo dispuesto en los arts.

Fecha de firma: 18/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37629281#408080135#20240418105910209

16, 21, 24 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 CSJN y Resol. SGA 626/2024.

Admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, revocar la providencia de fecha 30/11/2023 y disponer que el plazo para abonar los honorarios regulados al letrado de la parte actora debe responder al mecanismo dispuesto en la ley 23.982.

Imponer las costas por el recurso interpuesto por la AFIP en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

No regular honorarios a los letrados intervinientes conforme lo expresado en el considerando VII-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada por las partes.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

Fecha de firma: 18/04/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37629281#408080135#20240418105910209